

1502676-69.2020.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIO MARTINS MARSIGLIO

Comarca: Santana de Parnaíba

Foro: Foro de Santana de Parnaíba

Vara: 2ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 03/02/2022

... a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

11.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São dezenas de porções de três ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santana de Parnaíba

Foro de Santana de Parnaíba

2ª Vara Cível

Rua Professor Eugenio Teani, 215, Santana de Parnaíba-SP - cep 06502-025

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502676-69.2020.8.26.0542 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502676-69.2020.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2305775/2020 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 15097942 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 631/20/414 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS, 2305775 - DEL.POL.PIRAPORA DO BOM JESUS

Autor:

JUSTIÇA PÚBLICA

Réu:

NEIRILANE EVANGELISTA RAINERI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Maria Alves de Aguiar Júnior

Vistos, etc.

1.) Trata-se de ação penal movida por MINISTÉRIO PÚBLICO em face de NEIRILANE EVANGELISTA RAINERI. Alegou, em suma, que, no dia 08 de dezembro de 2020, por volta das 10h00, na Viela Souza, nº 1, Bairro Parque Payol, na cidade de Pirapora do Bom Jesus, comarca de Santana de Parnaíba, a ré trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 19 invólucros de "maconha", com massa líquida de 43,33 gramas; 54

eppendorfs e 30 invólucros de cocaína, com massa líquida total de 50,03 gramas; e 55 porções de crack, com massa líquida de 5,23 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

1.1.) Segundo a denúncia, na data acima mencionada, a denunciada trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, os entorpecentes acima descritos, quando foi surpreendido por integrantes da Polícia Militar.

1.2.) Policiais militares realizavam patrulhamento ostensivo nas proximidades do local dos fatos quando avistaram NEIRILANE, o qual, ao notar a aproximação da viatura, dispensou uma pochete que carregava e tentou empreender fuga.

1.3.) Efetuada a abordagem, em busca pessoal, NEIRILANE entregou alguns invólucros de maconha e cocaína que trazia nos bolsos, além da importância de R\$ 106,00 (cento e seis reais) em espécie.

1.4.) Após, os milicianos apreenderam a pochete dispensada pelo denunciada na qual foram localizados 19 invólucros de "maconha"; 54 eppendorfs e 30 invólucros de cocaína; e 55 invólucros de crack.

1.5.) O local em que a denunciada foi abordada estava a 150 metros da Escola Estadual Renato e 80 metros da Praça da Bíblia, onde é frequente o encontro de jovens e crianças no local.

1.6.) Assim, estaria a ré incurso no artigo 33, caput c.c. artigo 40, III, ambos da Lei 11.343/06, e 1.1.) Segundo a denúncia, durante patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, guardas municipais depararam-se com o réu e outros dois indivíduos, os quais empreenderam fuga ao anotar a aproximação da viatura.

2.) Consta dos autos inquérito policial instaurado pelos autos de prisão em flagrante (fls. 05/75), integrado pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações, pelo termo de interrogatório e pelo laudo de constatação.

2.1.) O laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 104/112, quando foi confirmado se tratar de cocaína, maconha e crack as substâncias apreendidas; bem como o laudo do local dos fatos (fls. 99/106), concluindo estar próximo de instituições de ensino, religiosa e esportiva.

3.) A denúncia foi recebida liminarmente, o réu foi notificado, apresentou defesa prévia, mas houve confirmação do recebimento da denúncia às fls. 82, 121, 126/131 e 132/134 respectivamente.

4.) Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas, vide registro audiovisual e termos às fls. 155/156, 159 e 164/166).

4.1.) A ré confessou a prática delitiva, narrando que estava traficando por necessidade, sendo a primeira vez que seria praticado tal crime. Recebeu as drogas para revender, sendo que receberia após a contagem das drogas pelo "fornecedor".

5.) Vieram alegações finais do Ministério Público por memoriais (fls. 177/183), quando houve pedido de condenação nos termos da denúncia. Na dosimetria, aumento da pena pela proximidade de praça frequentada, inclusive, por menores, além de não incidência da minorante do tráfico privilegiado.

6.) Em seus memoriais às fls. 190/196, a defesa pediu a absolvição pela "inexistência de relação duradoura de venda em razão da miserabilidade".

Subsidiariamente, aplicação da menor pena.

É o relatório.

Decido.

7.) A ação é procedente.

8.) Restou comprovado, à exaustão, que a ré trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, 19 invólucros de "maconha", com massa líquida de 43,33 gramas; 54 eppendorfs e 30 invólucros de cocaína, com massa líquida total de 50,03 gramas; e 55 porções de crack, com massa líquida de 5,23 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, em local distante 150 metros da Escola Estadual Renato e 80 metros da Praça da Bíblia, onde é frequente o encontro de jovens e crianças no local, em dia útil e horário de movimentação de pessoas, configurando a majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas.

9.) A materialidade restou comprovada pelas peças do inquérito policial instaurado pelo auto de prisão em flagrante (fls. 05/75), integrado pelo auto de exibição e apreensão, pelo boletim de ocorrência, pelos termos de declarações, pelo termo de interrogatório e pelo laudo de constatação; o laudo de exame químico-toxicológico foi juntado à fls. 104/112, quando foi confirmado se tratar de cocaína, maconha e crack as substâncias apreendidas; bem como o laudo do local dos fatos (fls. 99/106), concluindo estar próximo de instituições de ensino, religiosa e esportiva; a par da prova oral produzida

10.) A autoria é inconteste. Vejamos.

10.1.) Luiz, policial militar, arrolado como testemunha pelas partes, narrou que, durante o patrulhamento, avistou a ré, que dispensou uma pochete. Abordada, confessou que havia drogas com ela e, outra parte, na pochete, além de dinheiro. A ré alegou que era o primeiro dia traficando. Afirmou conhecer a ré, pois teria abordado ela em outra oportunidade, em que estava ela e outro indivíduo, que confessou estar traficando e vendendo para a ré. Afirmou, ainda, que o local era próximo de uma praça. Adriano, policial militar, arrolado como testemunha pelas partes, no mesmo sentido, narrou o ocorrido.

102.) É inaceitável a preconceituosa tese de que o depoimento de policial deve ser sempre recebido com reservas, porque parcial. Neste sentido:

(...)

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC

156.586/SP – Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho – j. 27.04.10). (TJSP; Relator(a): Airton Vieira; Comarca: Itaquapecetuba; Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária; Data do julgamento: 22/02/2017; Data de registro: 02/03/2017; negrito nosso)

10.3.) O depoimento dos policiais decorre de ato de ofício, pelo que não haveria motivo de não dar crédito a servidores públicos que narram fatos constatados no exercício de suas funções. Neste sentido vem decidindo a jurisprudência nacional:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes policiais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente." (STF - HC 73518.5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.1996).

11.) Bem evidenciada se encontra, portanto, a responsabilidade penal do acusado pelo tráfico, pois, as circunstâncias da prisão são claro indicativos de que droga se destinava à traficância.

11.1.) A forma de acondicionamento da droga (em porções individuais, como que prontas para o repasse a terceiros) e a quantidade comprovam, no meu entender, quantum satis, a intenção de tráfico. São dezenas de porções de três tipos de droga, o que, por si só, já afastaria o porte para uso, pois, tal quantidade é suficiente para abastecer diversos usuários.

12.) Por outro lado, deve ser reconhecida, no caso, a causa de diminuição prevista no §4º do Art.33 da novel Lei de Tóxicos, pois as circunstâncias são favoráveis, até pela tenra idade, não se demonstrando que vivia da prática criminosa ou que integre organização criminosa.

Decido.

13.) Isto posto e pelo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido do autor, e o faço para NEIRILANE EVANGELISTA RAINERI como incurso no Art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.

Passo a dosar a pena

14.) Observando as diretrizes do artigo 59 e 68 do Código Penal, passo a dosimetria da pena, nenhum aumento sendo devido na primeira etapa.

15.) Agravantes e atenuantes: em face da menoridade relativa e da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/5, o que não retira-a do patamar legal mínimo, pois impossível fixar a pena aquém ou além dos limites da lei que a cominou.

16.) Causas de aumento e diminuição de pena: diminuo a pena pela causa de diminuição prevista na lei especial em 2/3, pois assim o faço quando as circunstâncias são favoráveis, há menoridade relativa e confissão espontânea; além de aumentar em 1/6 a pena pela majorante prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, já que não havia nenhuma condição ainda mais desfavorável do que a proximidade a local prevista no referido inciso e presença de algumas pessoas. Assim, fixo a pena em 01 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, fixadas no mínimo legal por desconhecimento da situação financeira da ré.

17.) Ausentes outras atenuantes ou agravantes e outras causas de diminuição ou aumento de pena a se aplicar, fixo a pena da ré em 01 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão e 194 dias-multa, fixadas no mínimo legal, estes no mínimo legal,

tornando-a definitiva.

18.) Regime de cumprimento de pena: aberto ante o montante de pena fixado.

19.) Substituição da pena: tem direito, pois cumpridos os requisitos legais, salientando-se que não há impedimento para que se fixe o regime inicialmente aberto para o cumprimento da pena, já que o objetivo da conversão é evitar o encarceramento, adequando-se ao entendimento do STF, em razão da declaração de inconstitucionalidade das expressões da lei que vedavam a substituição.

19.1.) Deverá prestar serviços à comunidade por prazo análogo, nos moldes definidos na execução; além de pagar mais 194 dias-multa como penas restritivas de direitos

20.) Apelar em liberdade: tem direito, eis que respondeu solta, não havendo razão para decretar sua prisão preventiva e impossível execução provisória da pena.

21.) Transitada em julgado, lancem-se o nome do réu no rol dos culpados.

P.I.C.

Santana de Parnaíba, 03 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA